

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 353/2532	พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี	โจทก์
	นายคำแหง เดชมณี	จำเลย
	นายคำแหง เดชมณี จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,55,72,78 วางโทษจำคุก 6 ปีจำเลยรับสารภาพเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงลงโทษจำคุก 3 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 50)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 23,32)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุสมควร
ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุสมควร
ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>